

NOR AZLEEN BINTI ABDUL RASHID

lwn.

SYAMIL FAHIM BIN MOHAMED FAHIM

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohammad Adib bin Husain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Ahli Panel) dan YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel), Pada 17 November 2022/ 22 Rabiulakhir 1444H]

Permohonan No. 10000-002-0057-2021

Kebenaran Merayu – subseksyen 67(2) dan (3) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon:

Puan Razinah binti Mohamad Zalman daripada Tetuan Raz Mohamad & Associates

Peguam Syarie Responden:

Dato' Dr. Mohd Zaidi bin Mohd Zain daripada Tetuan Zaidi Zain & Associates

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Permohonan kebenaran merayu ini adalah ke atas keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) dalam Kes Rayuan No. 10500-023-0072-2019.

2) Pada 01/03/2022, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan seperti berikut:

- “1. Mahkamah menerima Alasan Perayu;*
- 2. Pengurangan bayaran nafkah anak tersebut sebanyak RM2,000.00 disebabkan pertukaran sekolah diterima;*
- 3. Perintah 10002-023-1018-2015 bertarikh 14/10/2019 dibatalkan.*
- 4. Kos-kos Perayu ditanggung oleh Responden.”*

Fakta Kes

3) Pemohon dan Responden telah bercerai pada 16/12/2009 dan mempunyai 4 orang anak iaitu:

- 3.1 Eirshad Fahim bin Syamil Fahim (lahir pada 04/06/2002);
- 3.2 Eirina Sofea binti Syamil Fahim (lahir pada 04/03/2004);
- 3.3 Eilham Fahim bin Syamil Fahim (lahir pada 11/10/2006); dan
- 3.4 Eilysha Hanna binti Syamil Fahim (lahir pada 04/02/2009).

4) Pada 18/07/2013, satu perintah berkaitan nafkah anak telah direkodkan oleh pihak-pihak melalui persetujuan bersama dalam Saman No. 10002-024-1546-2010 seperti berikut:

1. NAFKAH ANAK

1.1 Kedua-dua pihak bersetuju bahawa:

1.1.1 NAFKAH BULANAN

- a) Responden menanggung nafkah bulanan anak-anak tersebut sebanyak RM5,000.00 sebulan termasuk kos pendidikan.*

- b) *Responden bersetuju menambah nafkah bulanan anak-anak tersebut sebanyak RM250.00 setiap tahun bermula pada tahun 2014 sehingga tahun yang keempat (2017).*
- c) *Responden bersetuju membuat penambahan sebanyak RM200.00 sebulan bagi anak yang mencapai usia 15 tahun. Penambahan ini akan berterusan sehingga anak yang terlibat tamat belajar.*

1.1.2 NAFKAH TAHUNAN

- a) *Responden bersetuju untuk menanggung yuran pendidikan tahunan keempat-empat anak tersebut dengan membayar terus kepada pihak sekolah dan/atau institusi pendidikan yang terlibat.*
- b) *Responden bersetuju untuk memberikan perbelanjaan Hari Raya untuk keempat-empat orang anak tersebut sebanyak RM1,000.00 setahun.*

5) Seterusnya pada 29/09/2015, atas permohonan Responden, Mahkamah Rendah Syariah telah meminda Perintah Nafkah tersebut pada **terma 1.1.1 (a)** kepada perintah bahawa Responden akan menanggung nafkah bulanan termasuk kos pendidikan untuk keempat-empat orang anak tersebut sebanyak RM5,000.00 sebulan selaras dengan Perjanjian Persetujuan yang direkodkan sebagai Perintah Persetujuan Bersama pada 18/07/2013.

6) Seterusnya melalui Pernyataan Tuntutan Pindaan bertarikh 18/08/2016, Pemohon telah memfailkan Tuntutan Tunggakan Nafkah Anak di Mahkamah Rendah Syariah supaya Mahkamah memerintahkan Responden membayar tunggakan nafkah anak sebanyak RM57,760.00 (setakat Ogos, 2016) dan

memerintahkan Responden membayar nafkah bulanan dan tahunan ke hadapan anak-anak tersebut menurut perintah bertarikh 18/07/2013 tanpa gagal.

7) Pada 14/10/2019, Hakim Mahkamah Rendah Syariah melalui Saman No. 10002-023-1018-2015 telah membuat keputusan seperti berikut:

- “1. Mahkamah meluluskan tuntutan Plaintiff di bawah Seksyen 78 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003;*
- 2. Mahkamah mensabitkan tunggakan nafkah anak bagi bulan Mac 2014 sehingga bulan Ogos 2016 sebanyak RM56,270.00;*
- 3. Mahkamah memerintahkan Defendan difardukan membayar nafkah tertunggak sebanyak RM56,270.00 dengan cara menandatangani ke akaun Plaintiff No. Akaun Maybank: 555135108051 dalam tempoh 90 hari bermula daripada tarikh ini.*
- 4. Mahkamah memerintahkan kos ditanggung oleh Defendan.”*

8) Responden tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 15/10/2019. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) telah membuat keputusan sebagaimana dinyatakan di para 2 di atas.

9) Selanjutnya, Pemohon tidak berpuas hati dengan keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah (Rayuan) dan telah memfailkan permohonan bagi mendapatkan kebenaran merayu atas alasan bahawa terdapat isu undang-undang berkepentingan awam yang perlu diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah iaitu:

- 9.1 Sama ada “kos pendidikan” dalam konteks Perintah Nafkah Asal dan Perintah Nafkah Terpinda ialah kos persekolahan kepada anak-anak

selama anak-anak bersekolah, melainkan dinyatakan secara spesifik sebaliknya;

- 9.2 Sama ada Mahkamah Tinggi Syariah dalam bidang kuasa rayuan terikat untuk memutuskan sesuatu pertikaian berdasarkan pliding yang difailkan oleh pihak-pihak dalam sesuatu kes di hadapannya;
- 9.3 Sama ada Mahkamah mempunyai bidang kuasa budi bicara yang tidak terbatas untuk membuat sesuatu perintah di luar ruang lingkup skop perintah yang dipohon dalam pliding; dan
- 9.4 Sama ada status Perintah Nafkah Asal secara automatik menjadi terbatal.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

10) Kami berpuas hati bahawa kami mempunyai bidang kuasa untuk mendengar permohonan ini berdasarkan peruntukan Seksyen 67 (2) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.

“Bidang kuasa Mahkamah Rayuan Syariah

68. (1)...

(2) *Apabila suatu rayuan daripada suatu keputusan Mahkamah Rendah Syariah telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, Mahkamah Rayuan Syariah boleh atas permohonan mana-mana pihak memberikan kebenaran bagi pemutusan olehnya sendiri **apa-apa persoalan undang-undang berkepentingan awam yang telah timbul dalam perjalanan rayuan itu dan yang keputusannya oleh Mahkamah Tinggi Syariah telah menyentuh keputusan rayuan itu.**”*

11) Dalam menimbangkan permohonan ini, dengan hormatnya kami merujuk kes **Ahmad @ Ahmad Zukni bin Johari lwn. Rosnah binti Esahak, Jurnal Hukum 28, Bhg. 2, Jun 2009, muka surat 168**. Dalam kes tersebut Mahkamah Rayuan Syariah Selangor menyatakan bahawa kuasa untuk memberikan kebenaran merayu perlu dilaksanakan secara berhati-hati dan Mahkamah dalam membuat keputusan tidak terikat memberikan kebenaran untuk mengelak timbulnya pelbagai kes yang dirayu tanpa mempunyai asas dan pertimbangan yang wajar.

12) Bagi melaksanakan kuasa memberikan kebenaran untuk membuat rayuan ini, dengan hormatnya kami turut merujuk kes **Datuk Syed Kechik bin Syed Mohamed & Anor v The Board of Trustee of the Sabah Foundation & Ors and another application [1999] 1 MLJ 25**. Mahkamah Persekutuan telah memberi panduan bahawa terdapat dua kriteria yang perlu dipenuhi oleh bakal Perayu iaitu:

- (i) penghakiman Mahkamah Rayuan telah menimbulkan satu perkara berkenaan dengan prinsip umum yang belum pernah diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan atau satu perkara yang penting di mana penghujahan selanjutnya dan keputusan Mahkamah Persekutuan akan memberi faedah kepada masyarakat awam; dan
- (ii) jika perkara tersebut diputuskan berpihak kepada bakal perayu, wujud kes prima facie untuk berjaya dalam rayuan tersebut.

13) Kami telah meneliti Afidavit Pemohon yang diangkat sumpah pada 30/03/2021, kami mendapati isu yang ingin dirayu oleh Pemohon melibatkan perintah tunggakan nafkah anak yang menyentuh soal “kos pendidikan” dalam perintah nafkah yang telah dipinda. Persoalan tersebut berbangkit ekoran berlaku pertukaran sekolah anak-anak yang dibuat oleh Pemohon dari sekolah Integrated Islamic School (ISSA) di Shah Alam ke Sekolah Kebangsaan King George V.

Pemohon menyatakan bahawa kos pendidikan yang dipersetujui dan dijadikan terma perintah adalah bersifat umum dan tidak khusus kepada kos pendidikan di ISSA sahaja.

14) Kami mendapati YA Hakim Bicara telah mengulas dan membuat dapatan bahawa kos pendidikan tersebut adalah merujuk kepada kos pendidikan di ISSA. Oleh sebab anak-anak tersebut telah bertukar sekolah tanpa mendapat persetujuan daripada Responden, maka Responden tidak perlu lagi membayar kos pendidikan di ISSA sebanyak RM2000.00. Sehubungan dengan itu, YA Hakim Bicara telah membatalkan perintah tunggakan nafkah yang telah diberikan oleh Hakim Mahkamah Rendah Syariah dalam kes no. 10002-023-1018-2015. Pembatalan perintah tersebut secara tidak langsung telah menyebabkan perintah tunggakan nafkah anak sebanyak RM56,270.00 turut terbatal secara keseluruhan sedangkan isu yang berbangkit hanyalah melibatkan isu kos pendidikan dan tidak melibatkan nafkah untuk perkara yang lain.

15) Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati bahawa wujud kes prima facie yang mewajarkan permohonan ini dibenarkan. Pemohon dibenarkan merayu terhadap isu sama ada Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah terkhilaf dalam mentaksirkan jumlah nafkah tertunggak berdasarkan perintah yang telah dipinda dan sama ada pembatalan perintah no. 10002-023-1018-2015 bertarikh 14/10/2019 menyebabkan perintah yang dirayu terbatal keseluruhan.

KEPUTUSAN

SETELAH Kami meneliti Notis Permohonan, Afidavit Pemohon dan Afidavit Jawapan, Afidavit Balasan serta penghujahan pihak-pihak, MAKA kami dengan sebulat suara memutuskan seperti yang berikut:

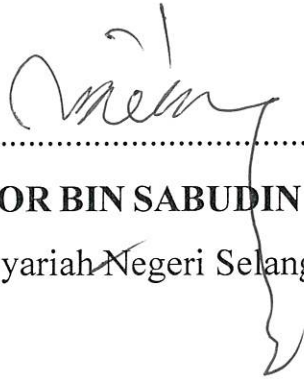
1. Permohonan Pemohon untuk mendapatkan kebenaran merayu **DITERIMA**.
2. Pemohon dibenarkan memfailkan Notis Rayuan dalam tempoh 14 hari mulai hari ini.

Penghakiman diberikan oleh:

- 
1. **YAA DATO' HAJI MOHAMMAD ADIB BIN HUSAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:

- 
2. **YA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

- 
3. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor